

STRATEGIA DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ I ZADOŚĆUCZYNIEN

Podstawa: Działania KPP Lubań w sprawie 4327-0.Ds.517.2025

Data sporządzenia: 30 czerwca 2026 r.

Przygotowane dla: Marcin Pałka, [Imię i nazwisko żony], małoletni [Imię syna]

[!IMPORTANT] UWAGA DLA PEŁNOMOCNIKA: Niniejszy dokument stanowi kompleksowy zarys taktyki dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa na gruncie Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) oraz Kodeksu cywilnego (k.c.). Wszystkie przywołane roszczenia wynikają bezpośrednio z rażących uchybień proceduralnych oraz czynów zabronionych popełnionych przez funkcjonariuszy Policji w dniu 9 kwietnia 2025 r.

SPIS ROZDZIAŁÓW

- [Roszczenie 1: Niesłuszne Zatrzymanie \(KPK\).](#)
- [Roszczenie 2: Bezprawne Pozbawienie Wolności Żony i Groźby \(KC\).](#)
- [Roszczenie 3: Trauma Małoletniego Dziecka \(KC\).](#)
- [Roszczenie 4: Szkody Materialne z Nielegalnego Przeszukania \(KC\).](#)
- [Checklista Dowodowa dla Klienta](#)
- [Szablony Pism i Wezwań Przedprocesowych](#)

1. ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE NIEWĄTPLIWIE NIESŁUSZNE ZATRZYMANIE (ART. 552 § 4 K.P.K.)

- Legitymacja czynna:** Marcin Pałka.
- Podmiot odpowiedzialny:** Skarb Państwa (reprezentowany przez Wojewodę / Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zatrzymania).
- Istota roszczenia:** Rekompensata za doznaną krzywdę moralną (zadośćuczynienie) oraz straty materialne (odszkodowanie) za okres zatrzymania.
- Kluczowe argumenty obrończe:**
 - Brak podstaw faktycznych:** Zatrzymanie oparto na nielegalnej prowokacji (fikcyjna kolizja drogowa pod sklepem), co stanowiło podstęp zabroniony przez art. 171 § 4 k.p.k.
 - Brak proporcjonalności:** Zastosowanie fizycznego obeszwałdnienia i kajdanek wobec osoby deklarującej chęć polubownego załatwienia sprawy (spisanie oświadczenia sprawcy zarysowania) i niestawiającej żadnego oporu.

3. **Wadliwość przeszkania:** Zatrzymanie miało na celu wyłącznie ułatwienie przeszkania budowy przy ul. Leśnej 25/4 oraz pojazdu Renault Kangoo.

- **Kiedy występujemy:** W terminie **1 roku** od dnia uprawomocnienia się wyroku uniewinniającego lub postanowienia o umorzeniu postępowania karnego (termin zawity!).
-

2. ROSZCZENIE CYWILNE ŻONY O ZADOŚĆCZYNIENIE ZA BEZPRAWNE POZBAWIENIE WOLNOŚCI I GROŹBY (ART. 448 K.C. W ZW. Z ART. 417 K.C.)

- **Legitymacja czynna:** [Imię i nazwisko żony].
 - **Podmiot odpowiedzialny:** Skarb Państwa (reprezentowany przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji).
 - **Istota roszczenia:** Zadośćuczynienie pieniężne za rażące naruszenie dóbr osobistych w postaci wolności osobistej, nietykalności, poczucia bezpieczeństwa oraz godności.
 - **Kluczowe fakty:**
 1. Żona oskarżonego nie posiadała statusu podejrzanej ani nawet świadka na moment czynu.
 2. Została bezprawnie zamknięta w radiowozie (bezprawna detencja wyczerpująca znamiona art. 189 § 1 k.k. popełniona przez funkcjonariuszy).
 3. Wobec żony stosowano groźby bezprawne (art. 191 § 1 k.k. i art. 246 k.k.) polegające na zapowiedzi aresztowania jej, odebrania dziecka przez opiekę społeczną oraz dyscyplinarnego zwolnienia z pracy w banku, co miało na celu wymuszenie oświadczenia wiedzy (podania adresu budowy). Groźenie zniszczeniem kariery zawodowej w instytucji zaufania publicznego (jaką jest bank) potęguje wymiar doznanego krzywdy. O zatrudnieniu żony w banku funkcjonariusze powzięli wiedzę z podsłuchu telefonu komórkowego używanego przez podejrzanego, lecz zarejestrowanego na jego żonę, co potwierdza wcześniejszą bezprawną inwigilację.
 - **Kiedy występujemy:** Powództwo cywilne można wytoczyć **niezwłocznie** – nie jest ono zależne od wyniku sprawy karnej Marcina Pałki.
-

3. ROSZCZENIE CYWILNE W IMIENIU MAŁOLETNIEGO SYNA ZA TRAUMĘ I IZOLACJĘ (ART. 448 K.C. W ZW. Z ART. 417 K.C.)

- **Legitymacja czynna:** Małoletni [Imię syna], reprezentowany przez przedstawicieli ustawowych (rodziców).
- **Podmiot odpowiedzialny:** Skarb Państwa (Komendant Wojewódzki Policji).
- **Istota roszczenia:** Zadośćuczynienie za krzywdę psychiczną, naruszenie prawa do opieki rodzicielskiej, naruszenie nietykalności i poczucia bezpieczeństwa dziecka.
- **Kluczowe fakty:**

1. Świadome i celowe odizolowanie 5-letniego dziecka od obojga rodziców podczas agresywnej akcji zatrzymania.
2. Umieszczenie przestraszonego dziecka samego w trzecim radiowozie z uzbrojonymi, nieznanyymi mu funkcjonariuszami w cywilu.
3. Wykorzystanie strachu dziecka jako narzędzia nacisku psychologicznego na matkę (naruszenie art. 72 Konstytucji RP oraz Konwencji o Prawach Dziecka).

- **Kiedy występujemy:** Niezwłocznie (powództwo cywilne).
-

4. ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ MAJĄTKOWĄ WYNIKAJĄCĄ Z NIELEGALNEGO PRZESZUKANIA BUDOWY I POJAZDU (ART. 417 K.C.)

- **Legitymacja czynna:** Marcin Pałka (jako inwestor/właściciel budowy oraz właściciel/użytkownik pojazdu).
 - **Podmiot odpowiedzialny:** Skarb Państwa.
 - **Istota roszczenia:** Naprawienie rzeczywistej szkody (damnum emergens) oraz utraconych korzyści (lucrum cessans) powstałych na skutek bezprawnych przeszukań.
 - **Kluczowe argumenty:**
 1. Przeszukanie na budowie (Leśna 25/4) oraz pojazdu Renault Kangoo zostało przeprowadzone bez nakazu i **nigdy nie zostało zatwierdzone przez prokuratora w sentencji postanowienia** z dnia 11.04.2025 r. Czynność ta od samego początku pozostaje czynnością bezprawną.
 2. Zabezpieczenie legalnych materiałów budowlanych (aceton, toluen) oraz rzekomego "reaktora" (którego w dodatku nie ma fizycznie w magazynie) doprowadziło do wstrzymania prac remontowych i naraziło inwestora na straty.
 - **Kiedy występujemy:** Po wykazaniu bezprawności czynności (najlepiej po uzyskaniu wyroku karnego uniewinniającego lub postanowienia o umorzeniu postępowania karnego).
-

5. PROCESOWA CHECKLISTA DOWODOWA

Dla skutecznego dochodzenia odszkodowań w sądzie cywilnym konieczne jest zgromadzenie następujących dowodów:

- [] **1. Konsultacja u psychologa dziecięcego (DLA SYNA):**

Należy niezwłocznie odbyć wizytę z synem u certyfikowanego psychologa dziecięcego. Celem jest uzyskanie opinii potwierdzającej wystąpienie u dziecka objawów traumy powypadkowej (np. stany lękowe na widok munduru/radiowozu, zaburzenia snu, lęk separacyjny) wywołanej zdarzeniami z 9.04.2025 r.

- [] **2a. Konsultacja psychologiczna (DLA ŻONY):**
Uzyskanie zaświadczenia o wpływie brutalnego zatrzymania męża i gróźb odebrania dziecka oraz utraty zatrudnienia na jej stan psychiczny.
- [] **2b. Dowody utraty szans zawodowych / zaświadczenia o zatrudnieniu w banku:**
Udokumentowanie statusu zatrudnienia żony w banku celem wykazania, jak bardzo groźba utraty pracy rzutowała na jej stan psychiczny oraz stabilność materialną rodziny.
- [] **3. Dowody z obu protokołów ważenia (2,5 g vs 45 g):**
Kluczowy dowód na celowe fałszowanie dowodów przez policję w celu zawyżenia zarzutów, co bezpośrednio przełożyło się na stres i konieczność obrony.
- [] **4. Zgłoszenie szkód na budowie (zdjęcia, faktury):**
Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń dokonanych podczas przeszukania na budowie przy ul. Leśnej 25/4.
- [] **5. Dane świadków zdarzenia:**
Spisanie oświadczeń od kolegi (kierowcy Renault) dotyczących przebiegu "kolizji" i zatrzymania pod sklepem.

6. SZABLONY PISM

SZABLON A: Wezwanie przedsądowe do zapłaty zadośćuczynienia (Trauma żony i dziecka)

Miejscowość: Lubień, dnia 2026 r.

Wzywający:

1. [Imię i nazwisko żony]
 2. Małoletni [Imię syna], reprezentowany przez przedstawicieli ustawowych
- Adres do korespondencji:
[Adres kancelarii adwokackiej]

Adresat:

Skarb Państwa – Komendant Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając w imieniu własnym oraz małoletniego syna [Imię syna] (pełnomocnictwo w załączeniu), na podstawie art. 417 k.c. w zw. z art. 448 k.c. oraz art. 23 i 24 k.c., niniejszym wzywam do zapłaty solidarnie na rzecz:

1. **[Imię i nazwisko żony]** kwoty **50.000,00 PLN** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tytułem zadośćuczynienia za rażące naruszenie dóbr osobistych, wolności osobistej oraz bezprawne pozbawienie wolności (detencję w radiowozie) i groźby bezprawne utraty zatrudnienia w banku w dniu 9 kwietnia 2025 r. w Lubaniu przez funkcjonariuszy KPP Lubień;

2. **Małoletniego [Imię syna]** kwoty **80.000,00 PLN** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę psychiczną, wywołanie traumy powypadkowej oraz bezprawne odizolowanie od rodziców w trakcie wyżej opisanej akcji.

Kwoty te należy wpłacić na rachunek bankowy kancelarii: **[NUMER RACHUNKU]** w nieprzekraczalnym terminie **14 dni** od dnia doręczenia niniejszego wezwania, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego bez dalszych wezwań.

Uzasadnienie

W dniu 9 kwietnia 2025 r. w Lubaniu doszło do bezprecedensowego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji. W trakcie zatrzymania Marcina Pałki, funkcjonariusze podjęli decyzję o bezprawnym pozbawieniu wolności jego żony [Imię i nazwisko], którą wbrew jej woli zamknęto w radiowozie, uniemożliwiając jej wyjście i kontakt z kimkolwiek.

W tym samym czasie ich 5-letni syn został siłą odebrany matce i umieszczony samotnie w osobnym radiowozie. Funkcjonariusze wykorzystali obecność i strach dziecka do wywarcia presji psychicznej na matce, grożąc jej aresztowaniem, odebraniem praw rodzicielskich oraz dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy w banku, celem wymuszenia informacji o adresie budowy. Wiedzę o miejscu pracy matki (bank) policjanci uzyskali z wcześniejszej nielegalnej inwigilacji i podsłuchu telefonu użytkowanego przez Marcina Pałkę, który to numer zarejestrowany był na współmałżonkę.

Działanie to wyczerpuje znamiona czynów zabronionych (art. 189 k.k. i art. 246 k.k.), co potwierdza bezprawność działania władzy publicznej w rozumieniu art. 417 k.c. Skutkiem tych działań było drastyczne naruszenie dóbr osobistych wzywających oraz wywołanie u małoletniego syna głębokiej traumy psychicznej, potwierdzonej załączoną opinią psychologiczną.

Wobec powyższego, wezwanie do zapłaty jest w pełni uzasadnione.

Z poważaniem,

.....

(podpis pełnomocnika / adwokata)

SZABLON B: Wniosek do sądu karnego o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie (Po wygranej sprawie)

Miejscowość: Lubań, dnia 2027 r.

(uwaga: składać dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy karnej!)

Do:

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Wydział III Karny

ul. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Góra

Wnioskodawca:

Marcin Pałka

[Adres]

Reprezentowany przez obrońcę: [DANE ADWOKATA]

WNIOSEK O ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆCZYNNIENIE ZA NIEWĄTPLIWIE NIESŁUSZNE ZATRZYMANIE

Na podstawie art. 552 § 4 k.p.k. wnoszę o:

1. Zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy Marcina Pałki kwoty **15.000,00 PLN** (słownie: piętnaście tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku niewątpliwie niesłusznego zatrzymania w dniu 9 kwietnia 2025 r. w Lubaniu;
2. Zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Wnioskodawca został zatrzymany w dniu 9 kwietnia 2025 r. przez funkcjonariuszy Policji w Lubaniu. Zatrzymanie to zostało zainicjowane podstępem (fikcyjna kolizja drogowa) i przebiegało z użyciem rażąco nieproporcjonalnej siły fizycznej. Postępowanie karne przeciwko wnioskodawcy zostało prawomocnie umorzone wyrokiem/postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia [DATA] (sygn. akt II K [...]) ze względu na nielegalność pozyskanych dowodów oraz brak znamion czynu zabronionego.

Sąd w sprawie karnej wprost wskazał, że przeszukanie budowy i pojazdu było bezprawne z uwagi na brak ratyfikacji ex post przez Prokuratora, a zatrzymanie wnioskodawcy było bezprzedmiotowe i niesłuszne.

Zatrzymanie wnioskodawcy naraziło go na głęboki stres, utratę dobrego imienia oraz cierpienie psychiczne wywołane faktem brutalnego traktowania na oczach żony i 5-letniego syna. W związku z tym wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia jest w pełni zasługujący na uwzględnienie.

Z poważaniem,

.....

(podpis pełnomocnika)